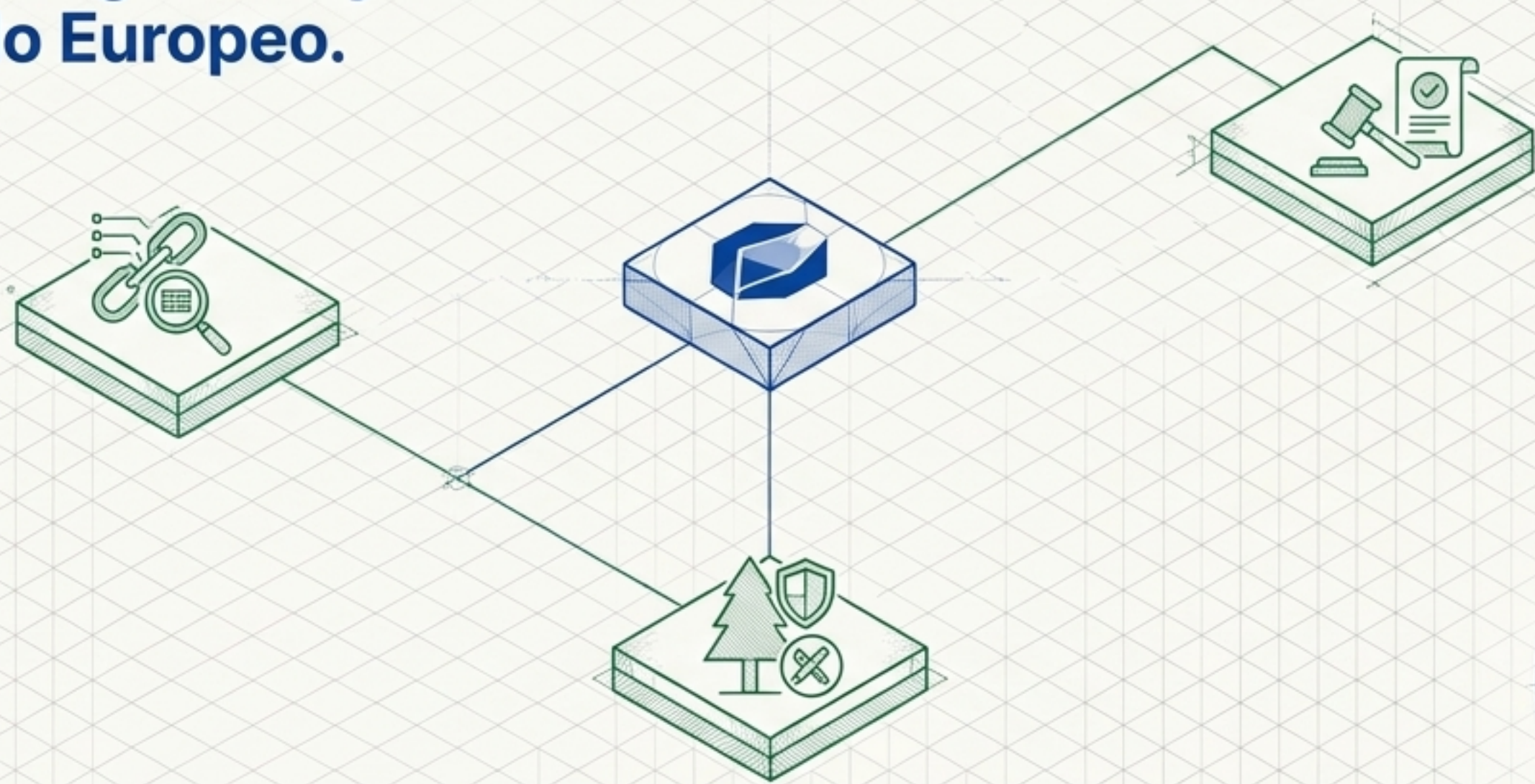


EUDR: La Guía Definitiva de Cumplimiento

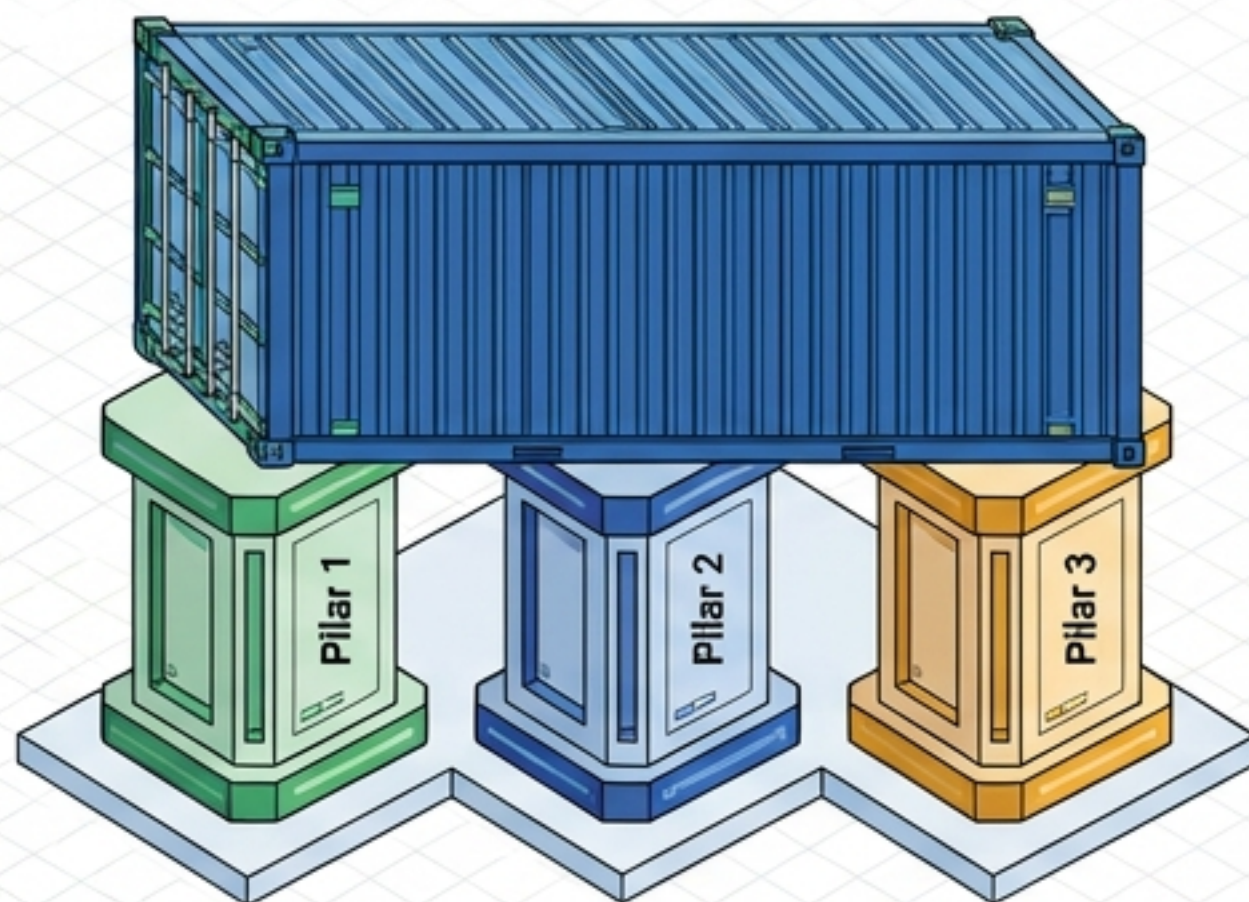
Trazabilidad, Legalidad y Cero Deforestación en el Mercado Europeo.



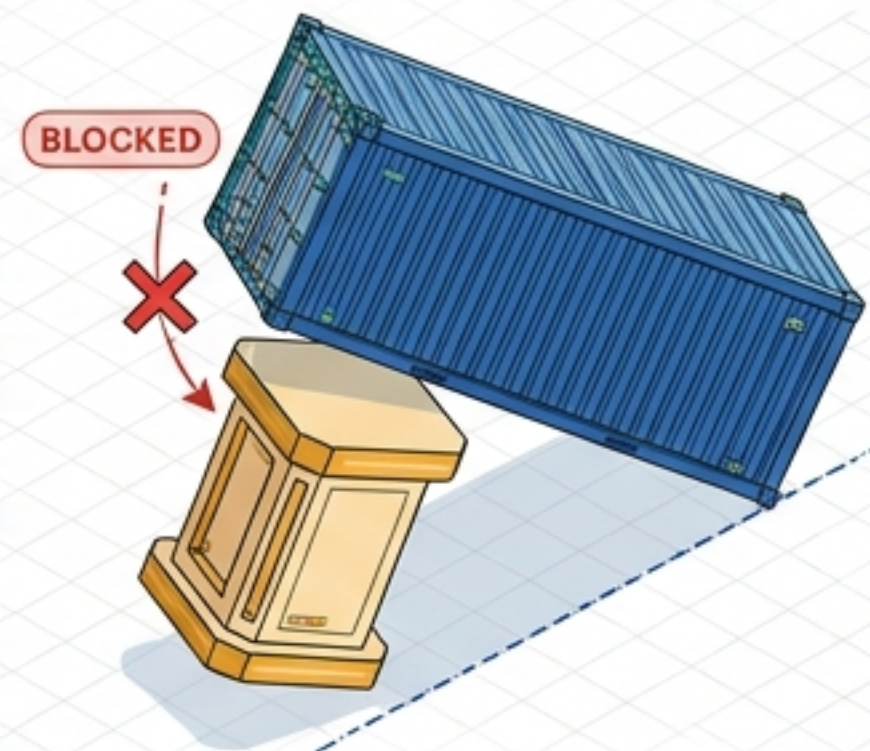
Manual de Supervivencia Estratégica para Cadenas de Suministro

Los Tres Pilares del Acceso al Mercado

Artículo 3: Ninguna materia prima o producto pertinente entra, circula o sale de la UE si falla un solo pilar.



Frontera de la UE



Fallo de un pilar = Acceso denegado.

Pilar 1: Libre de Deforestación



Producido en tierras que no han sufrido deforestación ni degradación forestal después del 31 de diciembre de 2020.



Pilar 2: Producción Legal



Cultivado, cosechado y producido de estricta conformidad con la legislación pertinente del país de origen (derechos de suelo, medio ambiente, trabajo).



Pilar 3: Diligencia Debida (DD)

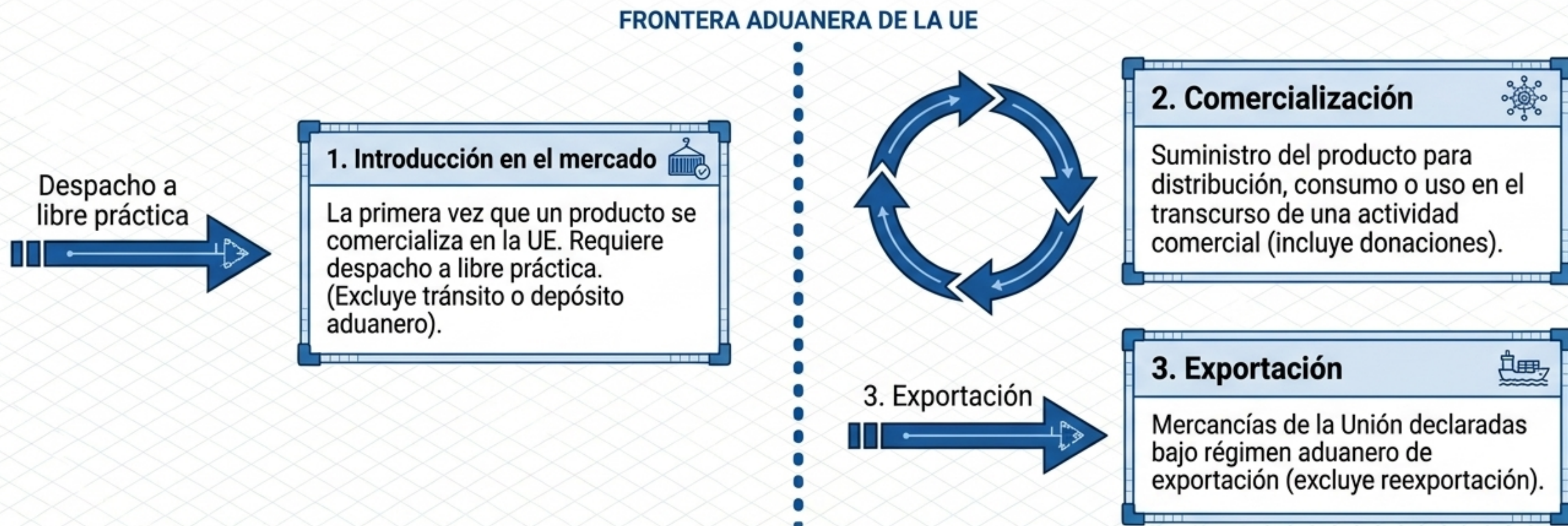


Amparado por una Declaración de Diligencia Debida formalmente validada y registrada en el Sistema de Información.



El Diccionario Operativo

El momento exacto en que se activan las obligaciones normativas.

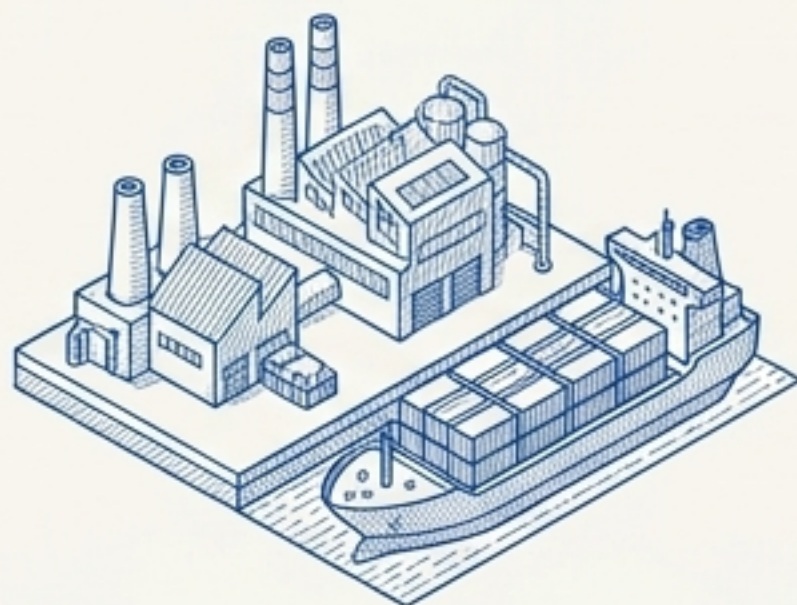


Excepción Estricta: Los productos destinados directa y exclusivamente a uso privado o consumo personal por un particular (ej. equipaje de viaje) están fuera del ámbito del EUDR.

Identidad Regulatoria: ¿Operador o Comerciante?

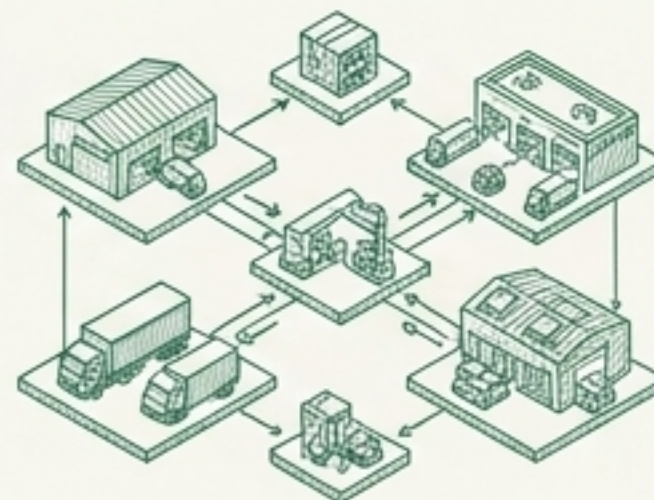
Las responsabilidades varían drásticamente según su posición en la cadena y el tamaño de su empresa.

El Operador



- Definición: Quien introduce primero en la UE, produce dentro de la UE, o exporta desde la UE.
- Obligación: Responsable principal. Debe establecer el Sistema de Diligencia Debida completo.
- Nota: Si el importador real está fuera de la UE, la primera persona establecida en la UE que comercializa asume el rol legal de Operador.

El Comerciante



- Definición: Quien distribuye o transforma productos que ya han sido introducidos en el mercado.



PYMES

Solo obligados a mantener trazabilidad estricta (identidad de proveedores/clientes y números de referencia DD). No hacen DD completa.



No PYMES

Asumen responsabilidades equivalentes a un Operador. Deben auditar y asegurar que la DD se ejerció correctamente aguas arriba.

Matriz de Plazos de Aplicación

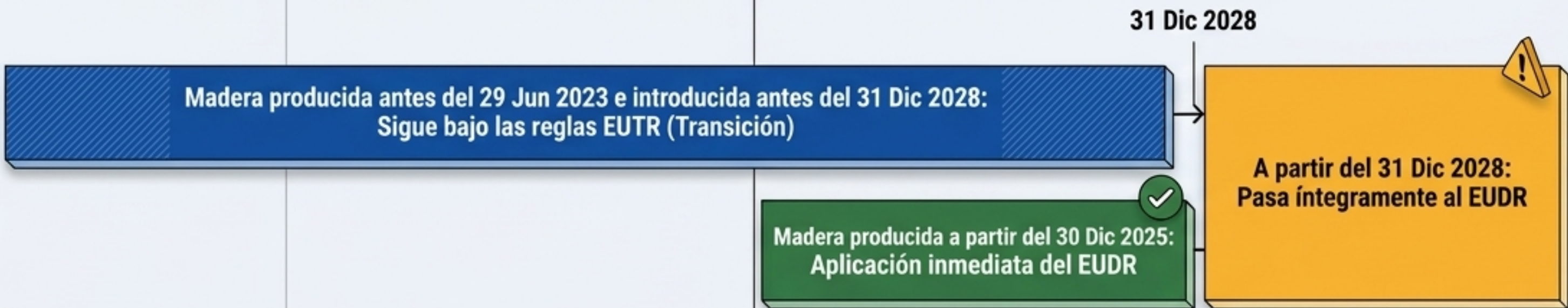
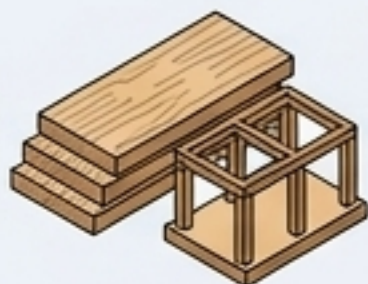
Cuándo entran en vigor las obligaciones según la fecha de producción, el tamaño de su empresa y la materia prima.

Regla General

(Cacao, Café, Soja, Palma, Caucho, Bovinos)

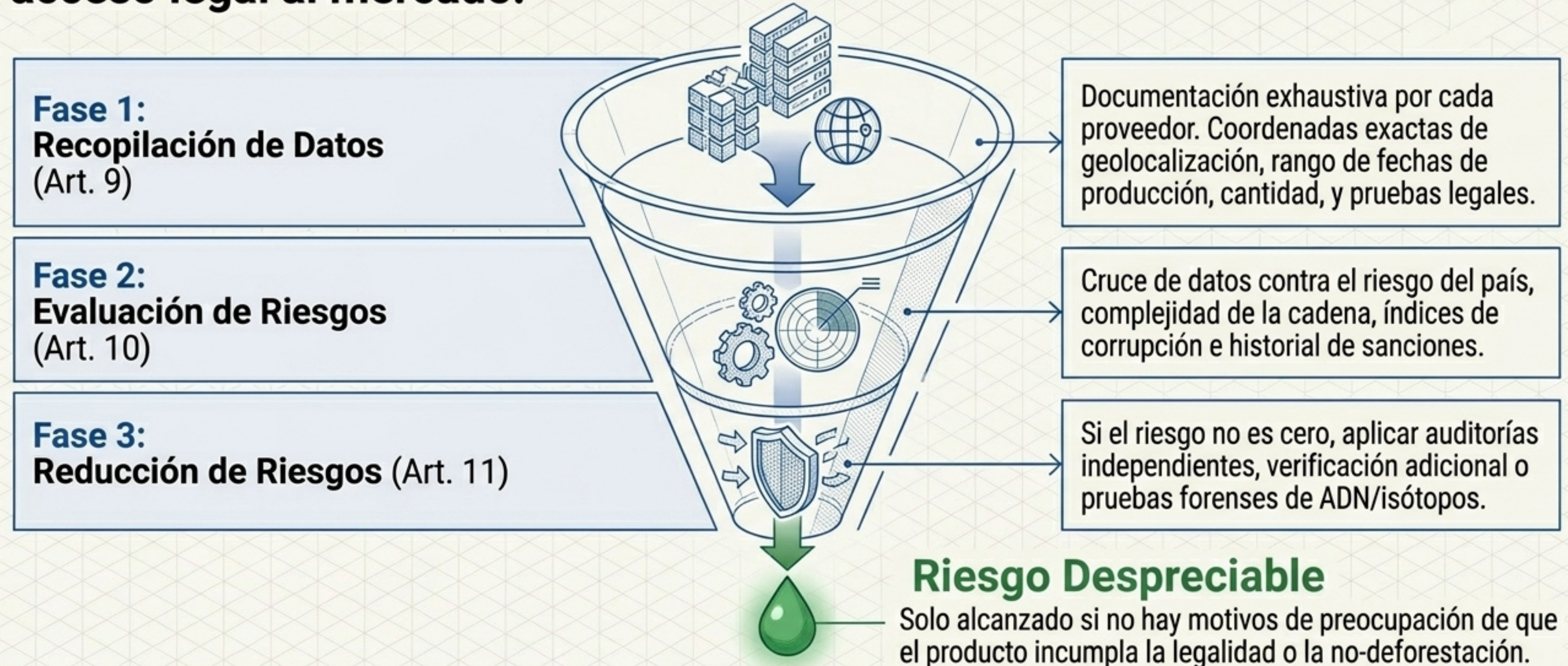


Ruta Especial: Madera y Productos de Madera (EUTR)



El Embudo de Diligencia Debida (Art. 8)

El proceso analítico para transformar la incertidumbre de origen en acceso legal al mercado.



Anatomía del Riesgo Despriable

Factores críticos que los operadores deben calibrar para cada geolocalización.

1. Clasificación Nacional



¿Nivel de riesgo oficial del país (Bajo, Estándar, Alto)?
Nivel de cobertura forestal y tasa de degradación.



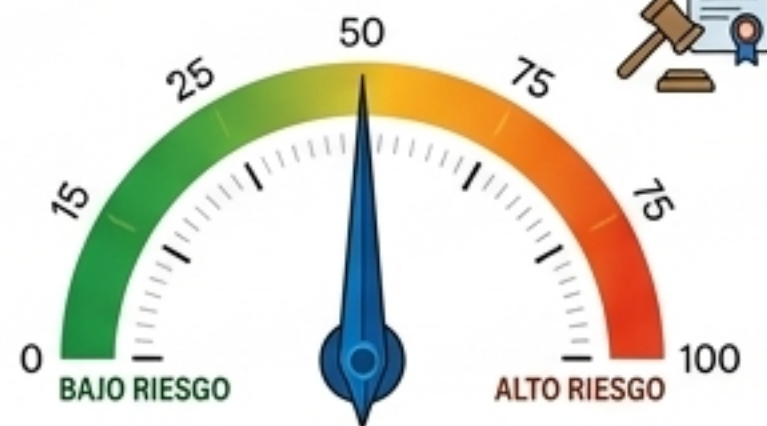
2. Historial Operativo



¿Hay indicios o sanciones previas contra empresas en esta cadena por deforestación o prácticas ilegales?



3. Integridad Institucional



Índices internacionales de corrupción, falsificación de documentos, falta de aplicación de la ley o conflictos armados.



4. Trazabilidad Documental



¿Están todos los permisos y contratos verificables de inmediato? La resistencia o demora documental eleva el riesgo.

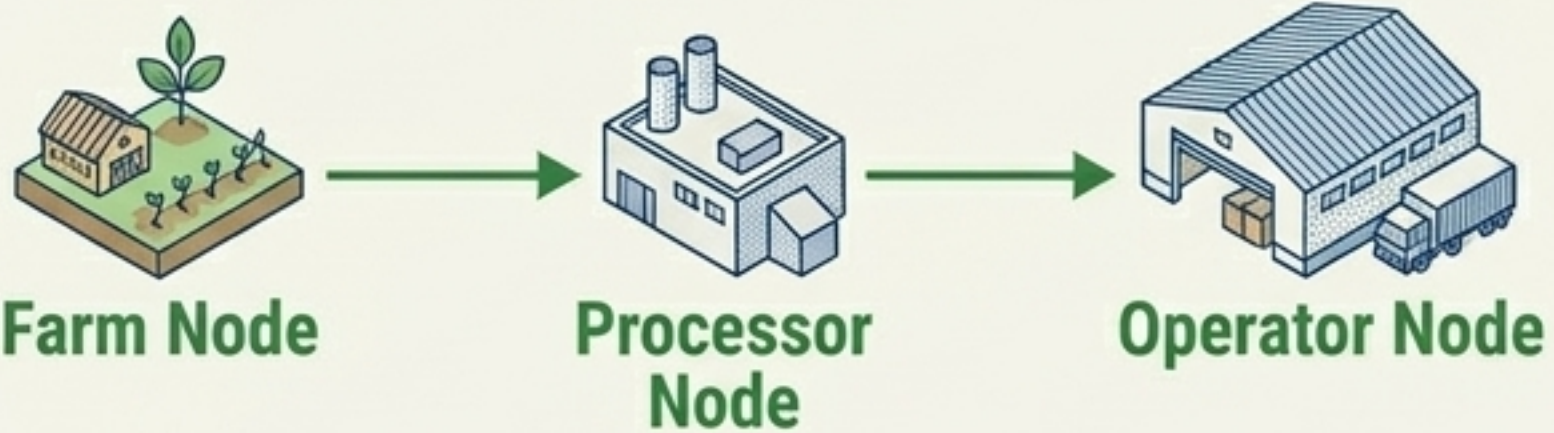


El nivel de riesgo solo puede ser evaluado caso por caso. Si un solo criterio apunta a un riesgo no despreciable no mitigable, el producto no puede entrar ni salir de la UE.

La Trampa de la Complejidad

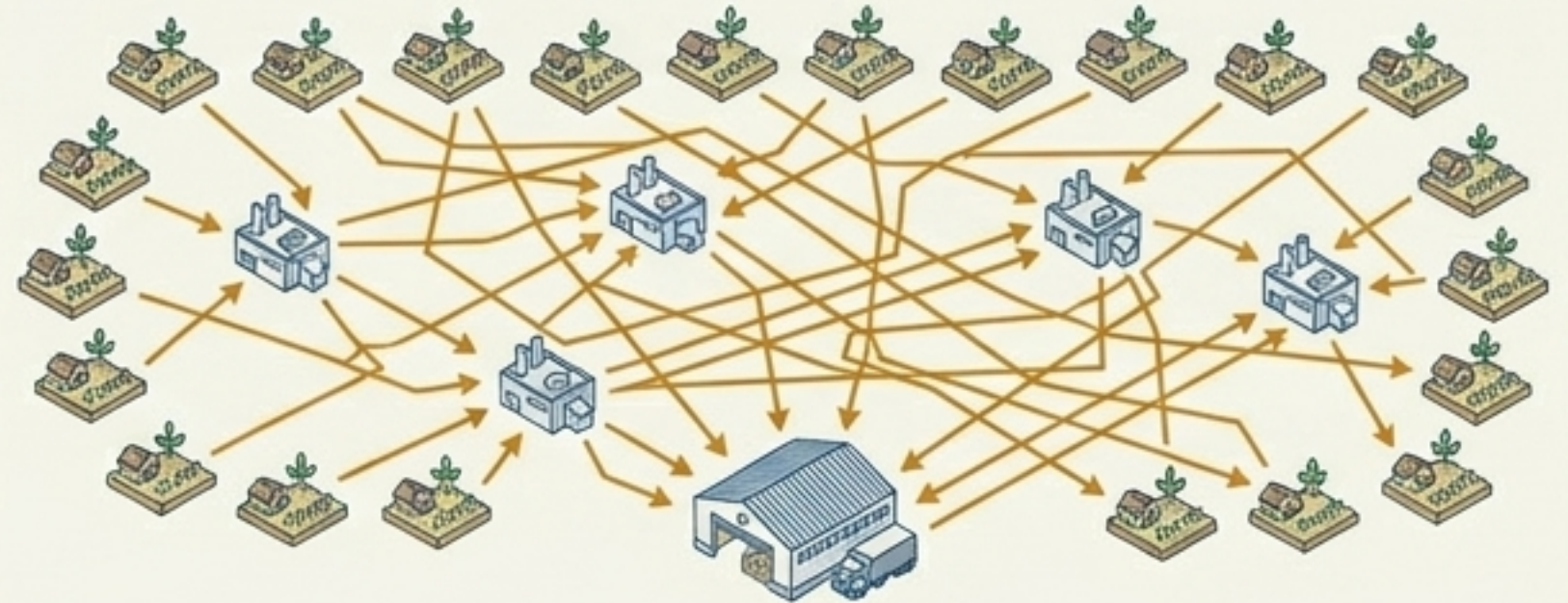
Por qué las cadenas fragmentadas requieren una Diligencia Debida más agresiva.

Baja Complejidad



- Trazabilidad directa.
- Riesgo mínimo de mezcla o elusión.
- Geolocalización evidente.

Alta Complejidad



- Múltiples intermediarios.
- Materias primas mezcladas de diferentes orígenes.
- Transformación opaca y riesgo alto de elusión.

Regla de Oro

A mayor número de transformadores e intermediarios, mayor es el riesgo de contaminación con material de origen desconocido.

El Espectro de Legalidad

Cumplir con la “legislación pertinente” del país de origen abarca mucho más que la propiedad de la tierra.



⚠ Aclaración Clave: ¿Se necesita un título de propiedad? No obligatoriamente. Si la ley nacional del país productor no exige un título de propiedad para cultivar y vender, el EUDR tampoco. Sin embargo, se debe documentar el derecho legal de uso de la tierra.

Productos Compuestos: Disección de la Trazabilidad

Cómo aplicar el reglamento cuando un producto contiene múltiples materias primas del Anexo I.

Tableta de Chocolate (SA 1806)

El producto final.
La obligación aplica sobre los ingredientes regulados que contiene.

Cacao (SA 1804/1805)



Polvo y manteca.
Exigencia: Geolocalización de todas las parcelas donde se cultivó el cacao.

Aceite de Palma (SA 1511)



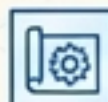
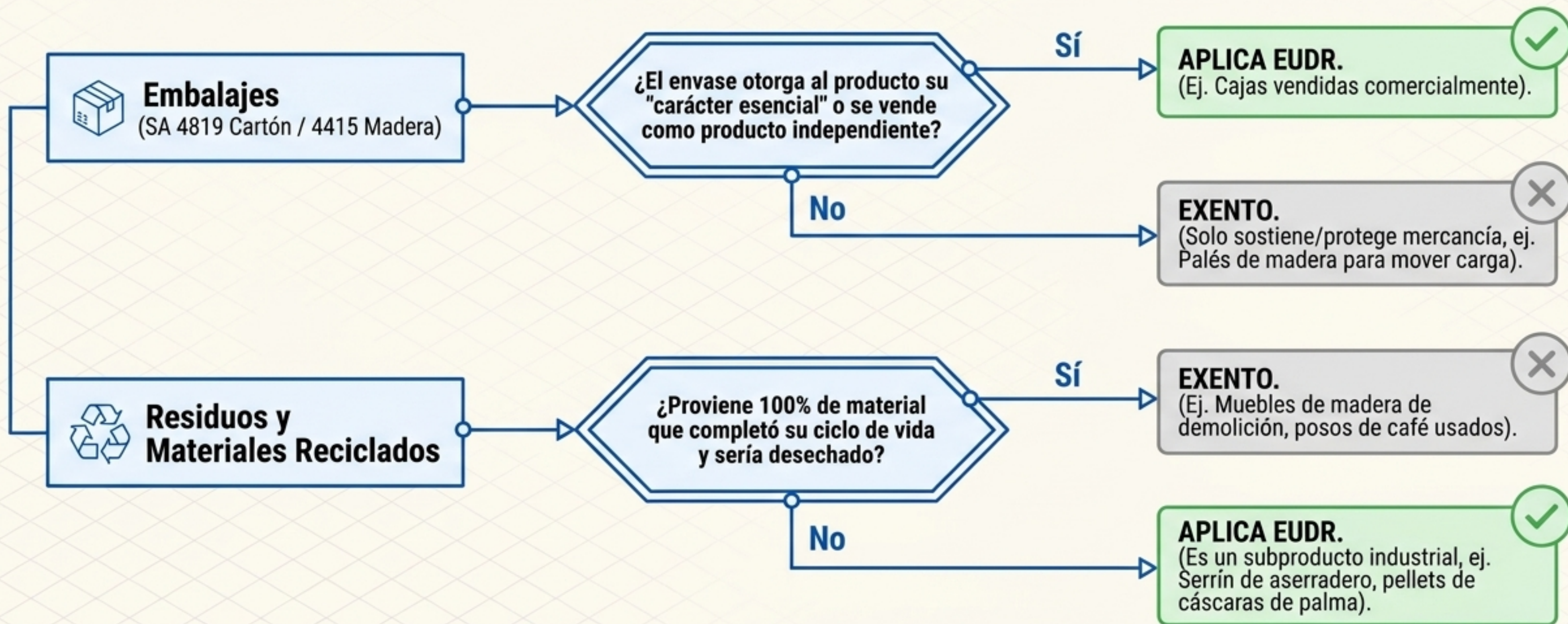
Ingrediente secundario.
Exigencia: Geolocalización separada y evaluación de riesgo independiente para las plantaciones de palma.



Estrategia de Eficiencia: Los operadores pueden referenciar Declaraciones de Diligencia Debida preexistentes en el Sistema de Información para ingredientes ya validados aguas arriba, evitando duplicidad.

Árbol de Decisión: Embalajes, Subproductos y Residuos

Determinando el alcance aduanero para materiales auxiliares y reciclados.

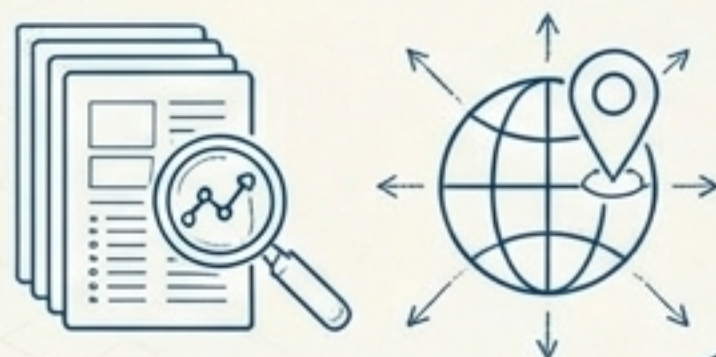


Nota: Si hay un 1% de material virgen en un producto reciclado, aplica el EUDR a esa fracción.

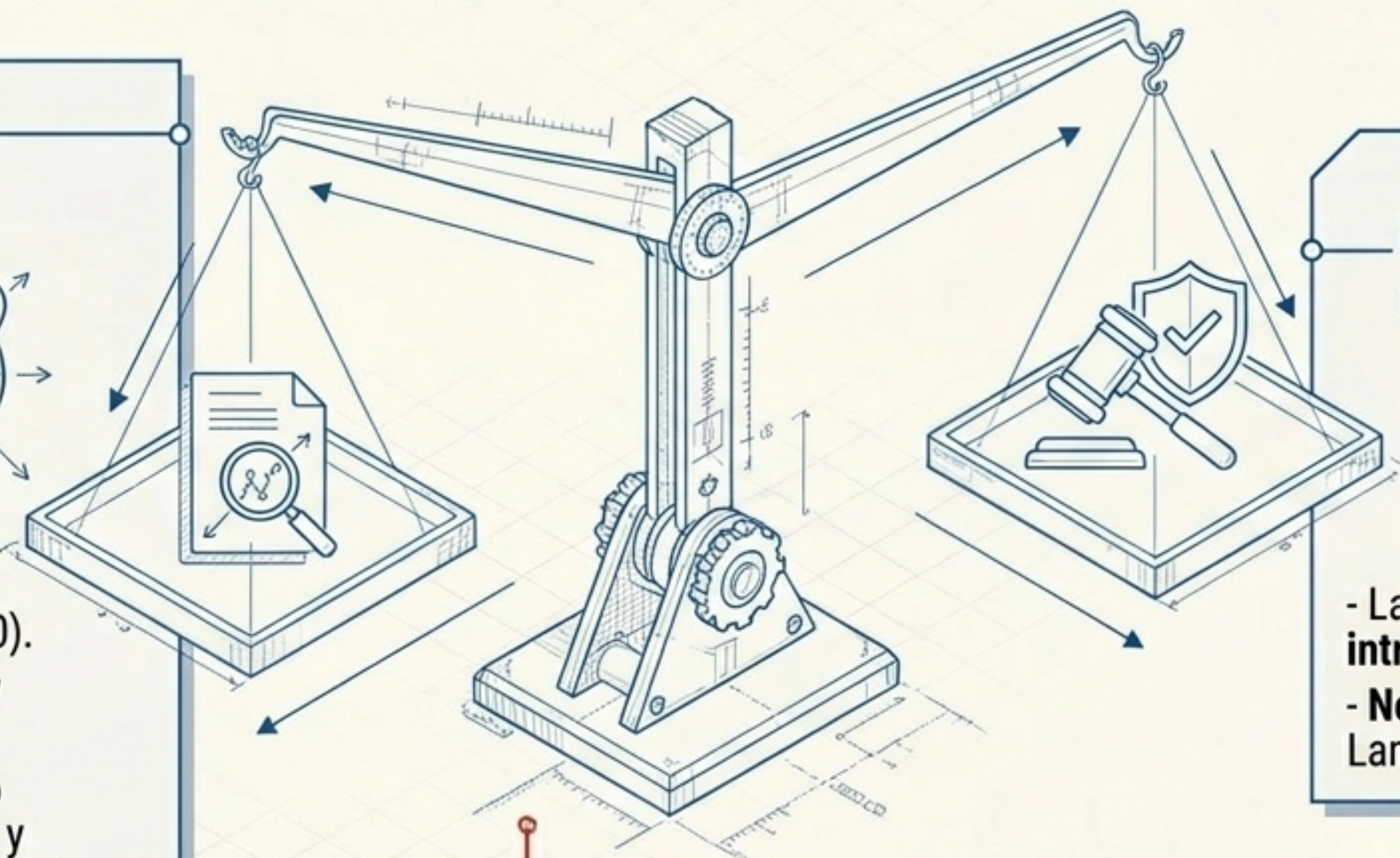
El Verdadero Rol de las Certificaciones de Terceros

Herramientas de apoyo vitales, pero sin exenciones de responsabilidad ('Corredores Verdes').

Lo que APORTAN



- **Información valiosa** para la Evaluación de Riesgos (Art. 10).
- **Pruebas de geocalización y auditorías** sobre el terreno.
- **Verificación de cumplimiento** de normas medioambientales y legales.



Lo que NO SUSTITUYEN



- La **responsabilidad legal intransferible** del Operador.
- **No otorgan exención** ('Green Lane') de los requisitos del EUDR.

Prohibición Estricta: Balance de Masa.

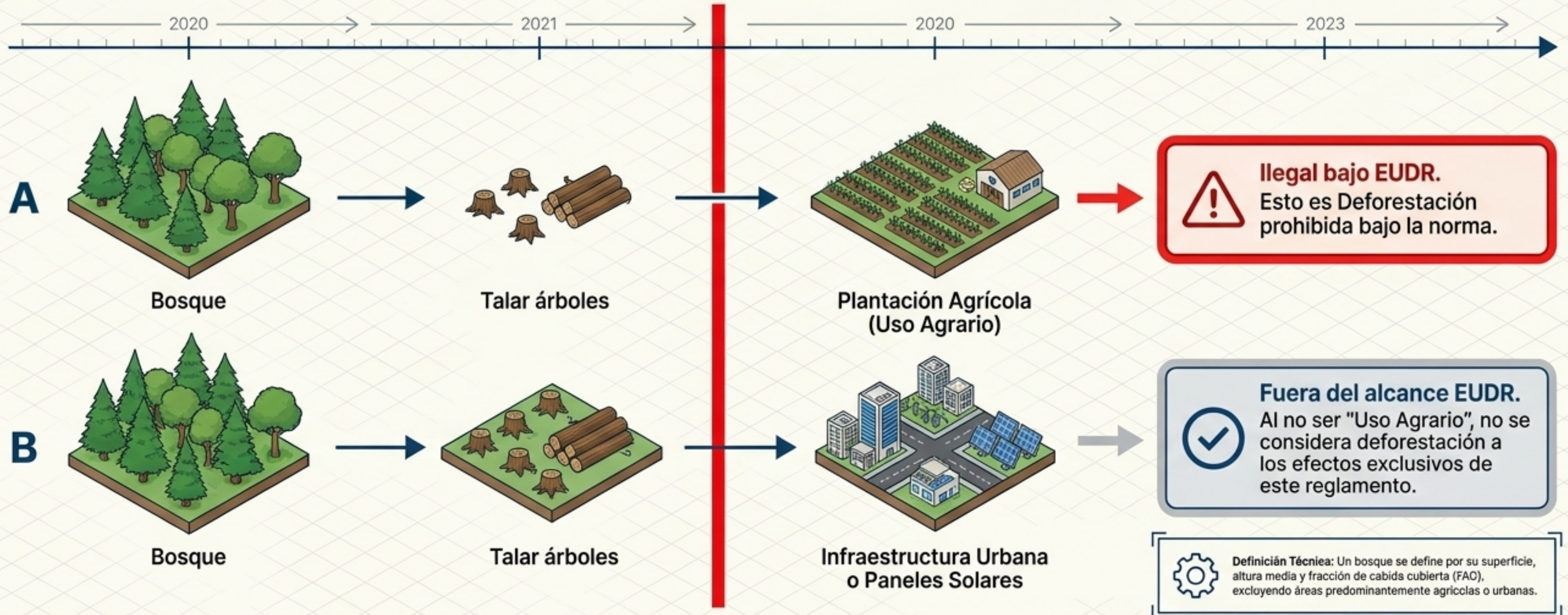
Los sistemas que permiten mezclar material certificado con material no certificado de origen desconocido son incompatibles con el EUDR. Cada lote debe ser 100% rastreable a tierras sin deforestación.



La Frontera Forestal: Deforestación vs. Uso Alternativo

Entendiendo los límites del “Uso Agrario” bajo la normativa.

La Línea Roja: 31 Diciembre 2020



Gobernanza del Sistema de Diligencia Debida

El cumplimiento no es un esfuerzo estático; es un marco operativo vivo (Art. 12).

1. Operar

Recopilación diaria de datos y verificación de trazabilidad para cada lote.



Retención de 5 años



Retención de 5 años

Todos los registros documentales y actualizaciones del sistema deben conservarse obligatoriamente durante un mínimo de 5 años para inspecciones.

2. Revisar

Auditoría interna del sistema al menos una vez al año. ¿Son eficaces los controles?



3. Actualizar

Incorporar nueva información de riesgo, deficiencias detectadas, o cambios en el país de origen.



4. Archivar

Registro riguroso de cada actualización y Declaración.



El 'Blueprint' Ejecutivo de Cumplimiento EUDR

Su mapa de ruta inmediato hacia la trazabilidad total.

1

Auditoría de Alcance y Roles



- Determinar rol (Operador vs. Comerciante PYME/No-PYME).
- Mapear materias primas del Anexo I en productos directos, compuestos y embalajes esenciales.

2

Arquitectura de Trazabilidad



- Establecer polígonos de geolocalización exactos con proveedores.
- Asegurar pruebas documentales del derecho legal de uso de la tierra.

3

Motor de Evaluación de Riesgos



- Configurar panel de riesgos (Riesgo país, complejidad, corrupción).
- Descartar proveedores de origen incierto o sistemas de "balance de masa".

4

Gobernanza Institucional



- Registrar Declaraciones en el Sistema de Información de la UE.
- Configurar ciclo de revisión anual y custodia documental a 5 años.

El cumplimiento del EUDR no es solo mitigar riesgos legales, es liderar la transición global hacia cadenas de suministro transparentes.